

עין משפט
נר מצוה

ז א מיי פֿאַ מהל' מירות הלכה ו:
ח ב מיי פֿאַ מהל' מדרס הלכה ד ופֿי"ו מהל' לולב טו"ע' ייד' סומן רו סעף א:
ט ג ד מיי פֿאַ מהל' מירות הלכה ה ו:
י ה מיי פֿי"ו מהל' ס"ת הלכה ד ופֿי"ו מהל' לולב הלכה ו סמנ עשין נח ולחין סעק טו"ע' (נייד' ס' רעד סע' ג) א"ח ס' מרט:
יא ו מיי פֿאַ מהל' מירות הלכה ו:

הגהות מהר"ב הנשברוג

א] בתוס' ד"ה הריני כה ס' ושם' הסופר טעה במא' דכנס חבר הכי ע"כ. י"ב כפ' הס' (ואח"כ מה"ר אהר שמואל וכו') ועי' בספר אורח משור פירוש דברי המוס' וישנו לפירוש רש"י ודפוס ח':

מוסף רש"י

כגון שהיה נזיר עובר לפניו. דוחיל אהי אף אי סוה קאמר (קדושין ה:) וקפלי יל כיון קאמער בלבו טעפיי שאין מיר עובר לפניו נמי, ואמר לי הבורה כי אין מיר עובר לפניו, הוילא ונה"ל אה"ל בשפמי אע"י דאמר בלבו לא הו' מוסתא מילתא, הילכך לא הו' מיר כלל (ראב"ה נדרים ה: בשם).
ידים
שאנין
מוביחות. כי ד' אחית נדכ שאניו נעשו אחית לשן גמור (קדושין ה:) וכעני' ג'יסין פה:.

פ' הרא"ש

הואיל ואתיין מדרשא חביבי' ליה אבל בניין לא אתיין מדרשא אלא כדפי' טעמיהו בנדרים לה"י כדאית ליה. והתם פריך הניחא למ"ד כניין לשון אומות הם וכו' ומשני לאו חסורי מחסריא לה בני ידות ברישא לא ידות (נזירי) [נדרים] כנדרים כל כנויי נדרים כנדרים אבל אלא לא מסתבר לא לשנויי הכי ולשבשי' תהלת המסכת וניחא ליה טפי לשנויי דהנא מדתני' מתחיל בביקור הקובץ. והתם לא (ש"י) [ותם] לשנויי הכי: מתחיל בביקור הקרבן דכנויים לשון נזירות הן לר"י דאמר לשון אומות הן ולר"ה נמי כיון שקנטו חכמים להיות נדרים בהן הוי כנדר עצמו. אבל די לא הוי עיקר הנדר שאין במשמעותו לשון נדר אלא די בעילמא: ודלמא אהא בתענית קאמר. והיכי משהי' ליה נזיר דדאי אלוהי' קרבנותיו לעזרה כיון דאיכא למימר דלתענית נתכוון. ועוד אפי' נזיר ספק לא הוי דכיון דאיכא למימר הכי והכי הא אמרינן סתם נזירות להקל: לימא קסבר שמואל ידים שאין מוביחות לא הויין ידים דאי קסבר ידים הויין אפי' אין נזיר עובר לפניו נמי. דתני דלא הויין ידים מוביחות מ"מ די' לזירות הוי' דטיפי משפעותיה לשון נזירות מלשון תענית דאדא משמע דקאי אנוהיה לשנותו לשם משתנה: אמרי' בזמן שהנזיר עובר לפניו ליכא כלומר במלתא אחרינא. כלומר לעולם קסבר ידים שאין

ב:

לִימָא קסבר שמואל ידים שאינן מוביחות לא הויין ידים. פ"י דאי סבירא ליה דהויין ידים למה לי לשמואל לזקומי מתני' כנויר עובר לפניו אפי' אין מיר עובר לפניו נמי דכשאמר אהא יד מיהא הו' דטיפי משמעו אקבלת נזירות דראוי לחול לאלתר אפי"י אכל ושתה ציין כל היום מחלי' היום ואליך יכול להיות נזיר מקבלת תענית דאס אכל כבר לא יוכל להתענות עד למחר ולישנא דאהא משמע דאהא נזיר² לאלתר הלכך יד הוי ואי לא צעי שמואל ידים מוביחות אפילו אין נזיר עובר לפניו נמי: **ה"ג אמרי אין בזמן שהנזיר וכו'.** כלומר אין ודאי שמואל סבירא ליה ידים שאין מוביחות לא הויין ידים ונמיר עובר לפניו ליכא לספוקי דהויין ידים מוביחות אכל אין מיר עובר לפניו דלמא אהא בתענית קאמר כלומר ולא הויין ידים מוביחות: ויש ספרים דגרסי אמרי לא ^ו בזמן שאין המזיר עובר לפניו ^ו והכי פירושו לעולם שמואל לא צעי ידים מוביחות ובזמן שמזיר עובר לפניו ליכא לספוקי דיד מיהא הוי אין³ מיר עובר לפניו דלמא אהא בתענית קאמר פירוש ואפילו יד לא הוי ולגירסא זו מסיק הכא דשמואל לא צעי ידים מוביחות(ו) והתם דקאמר הרי את מקודשת אע"ג דלא אמר לי הרי היא מקודשת לו ופריך למימרא דסבר שמואל ידים שאין מוביחות הויין ידים והא תנן

האומר אהא הרי זה מיר ומוקי לה שמואל כשנזיר עובר לפניו הא אין נזיר עובר לפניו לא אלמא קסבר שמואל ידים שאין מוביחות לא הויין ידים ומשני התם אלא כזומר מקודשת לי אלמא מסיק התם ששמואל והכא דריים שאין מוביחות לא הויין ידים להכי גרסינן אמרי אין והשתא האי לימא אינו כשאר לימא שנגמרא שכן הוא עומד ודכוותה איכא לקמן (דף טז:) לימא הני תנאי כי הני תנאי עומד כן וכדמפרש⁴: **וְדִלְמָא פּוֹטְרוּ מִקְרַבְנוֹתָיו**. המוטעין עליו להביא כשישלים נזירותו ולא נתכוון כלל לקבל עליו⁵. על עצמו נזירות: **דקאמר בלבו**. להיות נזיר ומ"מ צעינא נמי דנזיר עובר לפניו דקבלה שכלז אינו כלום דגבי נזיר ^(ט) כתבי כי יפילא שיפרש צפוי אכל כי מיר עובר לפניו ופירש בשפמיו אהא וכלזו חשב להיות מיר מתשעת הלז מנהיג כלילו אמר צפוי אהא מיר כזה שעובר לפניו: ^(ו) **מהו דתימא בעינא פיו ולבו שוין קמ"ל**. הכי גרסי' ולא גרסינן דלא צעינא דהוי משמע דלא צעינן פיו ולבו שוין זה אינו דכל נדר בטעות לאו נדר הוא דאס נתכוון לומר מעשר ואמר תרומה או איפכא על פירות שפניו לא אמר כלום ועוד קשה למה לי עובר⁶ לפניו הא הוי מיר כיון דחשב בלבו ולא צעינן פיו ולבו שוין אלא ה"פ מהו דתימא צעינן פיו ולבו שוין והכא כי לא הוילא צפוי אהא מיר כפירוש אע"ג דנזיר עובר לפניו ואמר בלבו מיר ^(ט) דאין הו' פיו ולבו שוין קמ"ל דנזיר עובר לפניו מנהלי' אדיבורו דאהא כי מיר עובר לפניו דאהא מיר קאמר וכהאי גוונא הוי שפיר פיו ולבו שוין: **וְדִלְמָא אהא נאה לִפְנָיו במצות**. בשאר מצות כדתני' כו' ומנלן למימר דקיבל עליו נזירות: **אמר שמואל שתפוס בשעריו**. כלומר אהא נאה במצוה התלויה בשיער כגון נזירות והכא ליכא לשנויי בלא תפס בשערו ובזמיר עובר לפניו דהכא דבור שלם קאמר אהא נאה ואי לא תפס בשערו אפי' כי מיר עובר לפניו משתמע שפיר אהא נאה בשאר מצות כמו אנוירות ועליו נמי דפריך ודילמא אהא בתענית ליכא לשנויי

בשתפס בשערו בלא מיר עובר לפניו לעולם משתמע שפיר אהא שפיר דמתניתין פלגינהו בתרי צבי האומר אהא הרי זה מיר או אהא נאה אע"ג דתרייהו ידות ניניהו משום דמפרשי בתרי טעמי: **ואמאי נאה? הא מילתא דעבירה היא ואמרי' ל"ה נאה**. פירוש הנזיר כנויר עושה עבירה וקרינן ליה נאה וי"ג מלתא עבידא וכי מעשה הגון וכשר לעשות כן הא עבירה היא ומשני אפילו לר' אלעזר הקפר כו' דילמא אחי למיעבד על נזירותו לשהות ציין כי ארכו לו הימים אכל טהור לא חוטא קרי ליה עבירה והכי הו' קרי ליה חוטא וי"ל דטהור נמי קלָת קרי ליה חוטא ומכל מקום המצוה רבה על הטמא ולכך קרי ליה נאה מידי דהו' ^ו אמתענה תענית חלוס בשבת דיש לו מצוה לבטל החלוס וקלָת עבירה עשה השתענה בשבת שהרי לריך לישב בתענית למחרת השבת לכפר על שהתענה בשבת אכל מיר טמא רחמנא קרייה חוטא לפי שהוא סותר את נזרו וצריך לחזור לנזירותו וכבד צעניו המעשה ותוהא על הראשונות: ^ז **וְהָרִיבִי בזה נזי נמי דתפיס בשעריו הרי נזיר**.⁸ יש ספרים דכתבי דהכי הריני כוה לא אמר אכן טעות הוא שהרי במתני' תני כהדיא אמר הריני כוה ושמא הסופר טעה במאי דכתב חבר הכי ⁹ א אמר שמואל כשנזיר כו' פ"י דס"ד דאין מיר עובר לפניו אלא דתפיס בשעריה דומיא דמתני' דלעיל אהא נאה דלוקמנין בתפיס בשעריה לחוד ולכך פריך הריני כוה לא משמע מידי דנזירות אף על גב דתפיס בשעריה ומשני שמואל הכא נמי כשנזיר עובר לפניו והשתא אין לריך לומר דתפיס בשעריה:

כל כנויי נזירות פרק ראשון נזיר

וגבי יש נוחלין נמי. משום דעיקר נחלה הוא מפרש עיקר נחלה כרישא^א: **אלא** ^(י) **[נהכל] לפרוש כינויי כרישא אלא היינו טעמא**. דמפרש ידות כרישא דהוילא ואתיין ליה מדרשא כדאמרי' בפרקא קמא דנדרים ג.] נזיר להזירס) לעשות כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות:

חציצין ליה. ותני להו כרישא. ואי אמרת כינויי נזירות נמי אתיין ליה מדרשא בודקתני עלה לעשות כנויי נזירות כנזירות הא לא הוי ג] מדקא דהר ותני כההיא כרייתא גופא דנדרים אין לי אלא כנזירות כנדרים כו' ומקיש נדרים לנזירות מה נזירות עשה זו ידות נזירות כנזירות אף ז'כן כנדרים ולא חשיב כהדיהו כינויי נזירות אלמא הו'כרישא לא אהא אלא משום ידות נזירות כנזירות וכינויי נזירות אגב גררא נסבא: **ולפיסה כזו כרישא** וליתני ידות נזירות כנזירות וכל כנויי נזירות כנזירות: **מנא לי נוסחיל ומסחינן בעיקר קרבן כרישא**. כגון כנינויי נזירות שהן ענין לשון נזיר כדפרישנא לעיל: ^א **ולענין פרושי מפרש כרישא ידוע**. דלחטיין מדרשא. ובפ"ק דנדרים^ב פריך הניחא למ"ד כינויין לשון אומות הן ולהכי פתח כנינויין כרישא דעיקר הן אלא למי"ד לשון שצדו להן חכמים להיות נזיר זו מאי איכא למימר ליפתח בידות כרישא הוילא ואתיין מדרשא ומשני מי קתני ידות כמתניתין כלל אלא חסורי מחסרא לה ותני ידות להא מלתא נמי תריך

לה ואקדים נמי ותני ידות כרישא כל ידות נדרים כנדרים וכל כינויי נדרים כנדרים ולהכי מפרש ידות כרישא והדר כינויין: **האומר אהא הרי זו מיר ואמאי דלמא צריכה כנענית קאמר? לימא דקסבר שמואל ידים שאין מוביחות** ^א. כלומר מדקא מוקיט לה שמואל כגון שהיה מיר עובר לפניו הא לאו הכי ליכא לספוקי כנויר כלל דקסבר ידים שאין מוביחות לא הויין ידים והא איפכא שמעינן ליה בפ"ק דקידושין^ב דאמר שמואל האומר לאשה הרי את מקודשת הרי את מאורסת הרי את לאלתה הרי זו מקודשת ואע"ג דלא אמר לי: **אמרי**. לעולם קסבר שמואל ידים שאין מוביחות הויין ידים ^ב כגון גבי איירוסין וקידושין כיון דמדכר שם איירוסין וקידושין הוי הוכחה במתקא והכא היינו טעמא דצעין להיות נזיר עובר לפניו משום דליכא למימר אהא בתענית קאמר ^א וילא הוי הוכחה כלל דליכא למיקס עלה דמילתא אי אמר בתענית או כנזירות ולא הוי מיר דלא נתנה נזירות אלא להפלה^א) עד שיפרש שנאמר (במדבר ו) כי יפילא לנזור ומתרגמינן ארי יפרש: **דילמא וכו'.** אפי' כי מיר עובר לפניו אמאי הוי מיר ודילמא לפוטרו מקרבנותיו קאמר והכי משמע אהא אחי במקומו להקריב קרבנותיו: הכא במאי עסקינן כגון שאמר שכלזו מיה לקבל עליו נזירות: **אי הכי**. דמזיר עובר לפניו וקאמר נמי בלבו ^ט מאי למימרא פשיטא ^א דלמא דמזיר קאמר: **צעין שיהא פיו ולבו שוין**. דצעין שיהא מואילא בשפמיו מה ^א שיהסרה בלבו: **קמ"ל**. דלא צעינן ובכלד שיהא מיר עובר לפניו הא אס אין מיר עובר לפניו ואע"ג דאמר בלבו כיון דלא הוילא בשפמיו לא הוי מוכחא מילתא: **האומר אהא נאה הרי זה מיר**. דמשמע לו הכי קאמר שיהא שערו מגודל ונאה: ^ב **נוניא מילתא דעבירה** ^(ט) **ואמרי' ליה נאה**. בתמיה. ואי אמר אהא נאה במילתיה דנזירות מי הוילא נזירות מילתא דנוי דאמרי' לי זיל ותיהוי נזיר והינאה: אין

אחי מיר עובר לפניו אע"ג דתפיס בשערו והשתא אחי מיר עובר לפניו אהא נאה אע"ג דתרייהו ידות ניניהו משום דמפרשי בתרי טעמי: **פירוש הנזיר כנויר עושה עבירה** וקרינן ליה נאה וי"ג מלתא עבידא וכי מעשה הגון וכשר לעשות כן הא עבירה היא ומשני אפילו לר' אלעזר הקפר כו' אלעזר אפילו אמזיר טהור על שם שזיער עצמו מן היין קרי ליה חוטא וי"ל דטהור נמי קלָת קרי ליה חוטא ומכל מקום המצוה רבה על הטמא ולכך קרי ליה נאה מידי דהו' ^ו אמתענה תענית חלוס בשבת דיש לו מצוה לבטל החלוס וקלָת עבירה עשה השתענה בשבת שהרי לריך לישב בתענית למחרת השבת לכפר על שהתענה בשבת אכל מיר טמא רחמנא קרייה חוטא לפי שהוא סותר את נזרו וצריך לחזור לנזירותו וכבד צעניו המעשה ותוהא על הראשונות: ^ז **וְהָרִיבִי בזה נזי נמי דתפיס בשעריו הרי נזיר**.⁸ יש ספרים דכתבי דהכי הריני כוה לא אמר אכן טעות הוא שהרי במתני' תני כהדיא אמר הריני כוה ושמא הסופר טעה במאי דכתב חבר הכי ⁹ א אמר שמואל כשנזיר כו' פ"י דס"ד דאין מיר עובר לפניו אלא דתפיס בשעריה לחוד ולכך פריך הריני כוה לא משמע מידי דנזירות אף על גב דתפיס בשעריה ומשני שמואל הכא נמי כשנזיר עובר לפניו והשתא אין לריך לומר דתפיס בשעריה:

ממאי

מוכחיהו הויין ידים ובזמן שהנזיר עובר לפניו אכתי הוי ידים שאין מוביחות ומ"מ מוכח טפי לנזיר מלתענית כיון דנזיר עובר לפניו הלכך ליכא לספוקי במלתא אחריית כיון דמוכח טפי לנזיר. אבל אם היה הדבר שקול לזה כמו לזה הוא אמרי' ספק נזיר להקל. אבל אם אין עובר לפניו דלמא אהא בתענית קאמר זה דבר שקול ולא הוי נזיר. ודילמא לפוטרו מקרבנותיו קאמר וה"מ אהא בחיובו של זה. מהו דתימא בעי' פיו ולבו שוין ^(ז). ועוד אי לא בעי' פיו למה לי נזיר עובר לפניו בלבד לחודיה סגי. אלא ה"פ מהו דתימא בעי' שיפרש בפיו בהדיא קמ"ל כיון דנזיר עובר לפניו קרי ביה פיו ולבו שוין אפי' אמר בלבו הוי כן כיון דלא מוכחא מלתא לא קרי' ביה פיו ולבו שוין. ודילמא אתנאה לפניו במצות קאמר תנזיר דדאי לא הוי ואפי' ספק כדפרשתי לעיל: אמר שמואל שתפוס בשערו. אבל נזיר עובר לפניו לא מהני אלא דוקא כשאומר אהא דאיכא לספוקי או בנזיר או בתענית דמשמע יהא גופי מתענה או נזיר. וכיון דנזיר עובר לפניו מוכח שהוא רוצה שיהיה גופו כמורו אבל אהא נאה דאיכא לספוקי בלשון נאה אם להתנאות בשערו ולגדלו כדן נזיר קאמר או להתנאות במצוה אין הוכחה במה שנזיר עובר לפניו כיון דאין הספק אלא בלשון נאה אבל במה שתפוס בשערו איכא הוכחה דלהתנאות בשערו קאמר ולא בעי' שיאמר בלבו היה דהוכחה גמורה הוי מה שתפוס בשערו אבל אין תפוס בשערו אפי' יאמר בלבי היה לא מהני דלא מקרי פיו ולבו שוין כיון דליכא הוכחה כלל. הרא מילתא דעבירה ואמרי' לי נאה. כלומר אסור הוא לנזיר כדאמרינן פ"ק נדרים כנדרי רשעים נזיר בניזיר ובקרבן כנדרי כשרים לא אמר כלום. ואית דגרסי הרא מילתא דעבירה דאמרי' ליה נאה. כלומר מי הוי נזיר שרגילים לעשות וראוי לעשות דקרי ליה נאה:

מסורת הש"ס

א] (ב)צמות ב: וס"ק, ג) דקושן א: ה] יסע ועיש מדרס ה: ד] שנת קלג: ע"ש סוכה יא: ט] מילתא פ' בשלח, ט] (במדבר ו: א) ו"ע"א ד"ה כל כנויי, ו] דף ג, א. ח] דף ה: ט] דף ו: ז] לקמן לד., י] (בכרות לא: ג) וי"ע חוס' ב"ק לא: ד"ה אלא שזיער ומסופות תענית יא. ד"ה אמר, ז] ע"ך דף ג.

תורה אור השלם

- עֲזִי וְחֶמְדָּת יְהוָה יִזְדְּדוּ לִי לִישְׁעָהּ וְהָ אֵלֵי וְאֶנְדֹּד אֶלְהִי אֲבִי וְאֶרְמְמָנָהּ: שמות טו ב

נוסחת הריב"ן

א] א"י משום דלאומו לכו מלי דהואו מתני' אי מפרש מההא דסליק כרישא משפלי ליה מאי דלמר כרישא: אלא הכא דווערט מלי לפרוש כנויי כרישא כי: **ב**] מדקתני: ג] דמדקא: **ד**] כנדרים כן: ה] דעיקר דרשא: **ה**] אהא כי ותינת כרישא ליתא: **ו**] לא הויין ידים: **ז**] (כגון גבי כי הוכחה במתקא) ליתא ככ"י: **ח**] ולא אמר אהא מיר א"י ליתא למיקס ומינות (ולא הוי הוכחה כלל) ליתא: **ט**] היה: **י**] דלעתא: **כ**] שהיה: **ל**] דהכי: **מ**] אמר שמואל כגון שתפס בשערו ואמר אי נאה. אהא נאה ודלמד דמירות מי הוילא (מזיר) מלתא ככ"י: **נ**] נאה במלתיה) ליתא ככ"י:

הגהות הב"ח

א) גב' לא הויין ידים אמרי אין ודאי בזמן וכו': **ב**) שם אכל אין הנזיר כ"ל ומינת ודאי נתקן: **ג**) שם ואמרו אתנאה לפניו: **ד**) רש"י ד"ה אלא התם לפרוש כינויי: **ה**) ד"ה מירא מילתא דעבירה היא ואמרינן: **ו**) תוב' ד"ה ה"י וכו' ויש ספרים דגרסי אמרי לא עובר לפניו הוויין ידים אבל בזמן: **ז**) בא"ד שאין הנזיר עובר לפניו לא הוויין ידים והכי פירושו: **ח**) בא"ד דשמואל לא צעי ידים מוביחות וקשה מופ"ק דקידושין דהתם קאמר שמואל הרי את מקודשת: **ט**) ד"ה ודלמא לפוטרו וכו' כתיב כי יפילא. י"ב בפ"ג דשנועות דף ק ע"ב כתבו הנוס' כנזיר חבר בלבו דלשמואל אף כנדר וטעוה ק הדין דלר' הוילא בשפמיו והכא דקאמר אהא לא משמע כלל לשון מירות אס אין הנזיר עובר לפניו ולא משום כי יפילא: **י**) ד"ה ה"ג מוז למימא בעינן פיו ולבו שוין קמ"ל ולא גרסינן דלא בעינן דהוי משמע דלא צעינן ככ"י: **י**) בא"ד ואמר בלבו מיר אין כ"ל דאית ד נתקן:

הגהות התוספות

- י"ל דלפילו. 2. תיבת מיר נתקן. 3. י"ל אכל אין. 4. י"ל וכדלפרש. 5. תיבת עליו נתקן. 6. י"ל מיר עובר. 7. י"ל ואמר אגלה. 8. י"ל הריני מיר לא אמר. ומינות הרי מיר נתמקחו. 9. י"ל במא' דכנס חבר הכי אמר. והא סה"י ואח"כ מה"ר אמר שמואל. ועי' א"ח.

^[1] חסר כפא וז"ל אין הפירוש דקמ"ל דלא צעינן דוחיל צעינן ועוד אי לא צעי וכו'